



P U T U S A N

Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ACENG bin ROSADI**;
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/17 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Agung, RT 01 RW 01,
Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **ALAMSYAH bin ABDUL MAJID**;
Tempat Lahir : Musi Banyuasin;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/23 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Supat Barat, RT 002 RW 002,
Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi
Banyuasin
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID**;
Tempat Lahir : Muara Telada (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/19 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun 3, RT 001 RW 007, Desa Supat Barat,
Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi
Banyuasin

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACENG bin ROSADI, Terdakwa II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID, dan Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ACENG bin ROSADI, Terdakwa II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID, dan Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - fotokopi Izin Prinsip Nomor 1974/29/M.DJP/1996, tanggal 10 Mei 1996, perihal Persetujuan Prinsip Aplikasi Kontrak Karya Batubara PT Baturona Adimulya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 500.K/30/DJB/2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Penciutan dalam Rangka Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Baturona Adimulya;
- fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 300.K/30/DJB/2009, tanggal 14 Mei 2009, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Baturona Adimulya;
- fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00636.AH.02.01 Tahun 2016, tanggal 9 September 2016, tentang Perjanjian Pemanfaatan Lahan antara PT MBI dengan PT Baturona Adimulya;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 15 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACENG bin ROSADI, Terdakwa II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID, dan Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - fotokopi Izin Prinsip Nomor 1974/29/M.DJP/1996, tanggal 10 Mei 1996, perihal Persetujuan Prinsip Aplikasi Kontrak Karya Batubara PT Baturona Adimulya;
 - fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 500.K/30/DJB/2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Penciutan dalam Rangka Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Baturona Adimulya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 300.K/30/DJB/2009, tanggal 14 Mei 2009, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Baturona Adimulya;
- fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00636.AH.02.01 Tahun 2016, tanggal 9 September 2016, tentang Perjanjian Pemanfaatan Lahan antara PT MBI dengan PT Baturona Adimulya;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 238/PID/2025/PT PLG tanggal 21 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa I. ACENG bin ROSADI II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 84/Pid.Sus /2025/PN Sky tanggal 15 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2025/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2025/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2025 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 8 September 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2025 melalui surat tercatat dan diterima tanggal 29 Agustus 2025 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 27 Agustus 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Tedakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang semula ancaman pidananya berupa pidana kurungan dan pidana denda yang bersifat alternatif selanjutnya diubah menjadi pidana denda;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lebih

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favo reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus dengan mengacu pada dakwaan sebagai berikut: Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon keringanan atau putusan *seadil-adilnya*;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di area lahan yang berada di PIT 4 Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa penyetopan/penghentian aktivitas pertambangan batubara PT



Baturona Adimulya yang menggunakan jasa PT BSS (Bina Sarana Sukses) yang dilakukan oleh Terdakwa I. ACENG bin ROSADI, Terdakwa II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID, dan Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID;

- b. Bahwa penyetopan/penghentian aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah terjadi beberapa kali, terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, di mana Terdakwa I. ACENG bin ROSADI dan Terdakwa II. ALAMSYAH bin ABDUL MAJID yang mendapat kuasa dari Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID melakukan penyetopan/penghentian aktivitas pertambangan batubara PT Baturona Adimulya dengan cara melarang dan tidak memperbolehkan pihak PT Baturona Adimulya yang menggunakan jasa dari pihak PT BSS (Bina Sarana Sukses) untuk melakukan aktivitas pertambangan batubara di lokasi lahan yang akan dilakukan penambangan dan mengancam tim di lapangan dengan mengatakan kepada para pekerja di sana untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan sebelum ada penyelesaian antara pihak PT Baturona Adimulya dan Para Terdakwa;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Noviko Ardayanto bin Subari selaku External PT BSS (Bina Sarana Sukses) yang berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa I ACENG bin ROSADI dan Terdakwa II ALAMSYAH bin ABDUL MAJID atas kuasa dari Terdakwa III NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID melakukan penyetopan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Baturona Adimulya yang menggunakan jasa PT BSS (Bina Sarana Sukses) tidak disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, namun Terdakwa I ACENG bin ROSADI dan Terdakwa II ALAMSYAH bin ABDUL MAJID melarang pihak PT Baturona Adimulya dengan menggunakan nada keras disertai amarah, yang menurut keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu Ahmad Zulfikar bin Misar, Muhtarudin bin Mariono, Sugito bin Rujais, dan Abi Prawira bin Adil, Terdakwa I ACENG bin ROSADI dan Terdakwa II ALAMSYAH bin ABDUL MAJID ada juga menggunakan pelepah kelapa sawit sebagai pembatas dan tali

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



rafia/plastik warna hijau berukuran panjang lebih kurang 30 meter yang dipasang pada hari sebelumnya untuk melakukan penyetopan dan penghalangan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

- d. Bahwa Terdakwa I ACENG bin ROSADI dan Terdakwa II ALAMSYAH bin ABDUL MAJID diberikan Surat Kuasa Ahli Waris dari Terdakwa III NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID untuk mengurus lahan seluas 25 Ha (dua puluh lima hektare) yang digarap oleh PT Baturona Adimulya di Dusun III Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2024 dan hal tersebut disebabkan lahan yang akan ditambang oleh PT Baturona Adimulya diklaim milik Terdakwa III NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID dan belum dilakukan ganti rugi oleh pihak PT MBI (Musi Banyuasin Indah) selaku pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dengan PT Baturona Adimulya;
- e. Bahwa lahan yang berada di PIT 4 Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut adalah beralas Hak Guna Usaha (HGU) PT MBI (Musi Banyuasin Indah) sesuai bukti surat P-1 berupa Surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 04.09.03.05.2.000001 atas nama pemegang hak PT Musi Banyuasin Indah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 September 1997, didukung keterangan Saksi Firmansyah bin Muhammad, S.T.;
- f. Bahwa antara PT MBI (Musi Banyuasin Indah) dengan PT Baturona Adimulya melakukan perjanjian pemanfaatan lahan berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Notaris Nomor AHU-0636-AH.02.01.Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 tentang Perjanjian Pemanfaatan Lahan antara PT Musi Banyuasin Indah dengan PT Baturona Adimulya dan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00636.AH.02.01 Tahun 2016, tanggal 9 September 2016, tentang Perjanjian Pemanfaatan Lahan antara PT MBI dengan PT Baturona Adimulya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



- g. Bahwa berdasarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dokumen perizinan yang dimiliki PT Baturona Adimulya untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara, yaitu Izin Prinsip Nomor 1974/29/M.DJP/1996, tanggal 10 Mei 1996, tentang Persetujuan Prinsip Aplikasi Kontrak Karya Batubara atas nama PT Baturona Adimulya (vide bukti P-2), Keputusan Menteri ESDM Nomor 300.K/30/DJB/2009, tanggal 14 Mei 2009, tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara PT Baturona Adimulya (vide bukti P-3), dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 500.K/30/DJB/2016 tentang Penciptan dalam Rangka Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Baturona Adimulya (vide bukti P-4);
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firmansyah bin Muhammad, S.T selaku Senior Supervisor Bina Mitra/Humas PT MBI (Musi Banyuasin Indah) yang mempunyai kontrak kerja sama dengan PT Baturona Adimulya di Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam bidang pemanfaatan lahan yang mempunyai kontrak kerja sama dengan PT Baturona Adimulya, bahwa lahan/wilayah kerja sama antara PT MBI (Musi Banyuasin Indah) dan PT Baturona Adimulya yang diklaim oleh Terdakwa III. NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID tersebut sudah diganti rugi oleh PT MBI (Musi Banyuasin Indah) kepada Wagio warga Desa Supat dengan luas lahan 16 (enam belas) hektare dan lahan di dalam areal kerja sama sudah diganti rugi oleh PT MBI (Musi Banyuasin Indah);
- i. Bahwa akibat penghalangan dan perintangan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ACENG dan Terdakwa ALAMSYAH, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Baturona Adimulya sempat terhenti selama lebih kurang 1 (satu) jam setelah itu lanjut lagi dan sebelumnya sudah pernah terjadi beberapa kali;
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Pattihawean, S.E yang menjabat sebagai HR Jr Manager dan Perizinan PT Baturona Adimulya, akibat berhentinya kegiatan pertambangan tersebut pihak PT Baturona Adimulya mengalami kerugian sebesar Rp156.187.500,00

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



(seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dihitung berdasarkan terhentinya aktivitas yang seharusnya 150 kupik per jam yang mana biaya BCM per jam sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) namun terhenti selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari sehingga lamanya penyetopan 8 (delapan) jam x biaya BCM sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp43.312.500,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan penyetopan tersebut sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah menjadi Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa;
 - b. Dampak atas perbuatan Terdakwa terhadap pertumbuhan satwa;
 - c. Aspek keadilan dan aspek kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang telah menghapus pidana kurungan;

Maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan hanya menjatuhkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *putusan judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 238/PID/2025/PT PLG tanggal 21 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 15 Juli 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **ACENG bin ROSADI**, Terdakwa II. **ALAMSYAH bin ABDUL MAJID** dan Terdakwa III. **NASBAH alias NAS bin TIRI MAJID** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 238/PID/2025/PT PLG tanggal 21 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 15 Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan denda tersebut harus di bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Apabila Terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Jaksa dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1089 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang untuk melunasi pembayaran denda tersebut. Dalam hal penyitaan dan pelelangan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001